

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1432/2546

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด  
(มหาชน) กับพวก

โจทก์  
จำเลย

นาย พงษ์พันธ์ จันทร์มา กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 245

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้าง กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 โจทก์ที่ 3 และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวอุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย โดยที่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์ ดังนั้นคดีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ย่อมยุติไปแล้ว เมื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างใช้สิทธิที่โจทก์แต่ละคนมีอยู่ แม้จะฟ้องรวมกันมา แต่หนี้ของโจทก์แต่ละคนสามารถแยกออกจากกันได้ไม่ใช่หนี้รวมที่ไม่อาจแบ่งแยกจากกันได้ เมื่อโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์เพียงผู้เดียวคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จึงไม่มีผลไปถึงคดีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ป - 4756 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2539 เวลาประมาณ 1 นาฬิกา ขณะที่ โจทก์ที่ 2 ขับรถยนต์ของโจทก์ที่ 1 คั่นดังกล่าวไปตามถนนตลาดใหม่ จากแยกวัดโพธิ์มุ่งหน้าไปทางแยกบางกุ่ม ในเขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีโจทก์ที่ 3 นั่งมาด้วย เมื่อรถยนต์แล่นถึงสามแยกอักษรทอง มีจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - 2872 สุราษฎร์ธานี ในทางที่จางของจำเลยที่ 2 โดยประมาทด้วยความเร็วสูงล้ำเส้นกึ่งกลางถนนในลักษณะกลับรถหรือเลี้ยวขวาเข้าถนนซอยตัดหน้ารถยนต์คันที่โจทก์ที่ 2 ขับมาอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน รถยนต์ของโจทก์ที่ 1 ได้รับความเสียหาย ต้องเสียค่าซ่อมรถยนต์เป็นเงิน 105,248 บาท โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ได้รับความอันตรายแก่กายถึงสาหัส โจทก์ที่ 2 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล 24,115 บาท ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 20,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 44,115 บาท โจทก์ที่ 3 ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล 153,190 บาท ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 50,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็นเงิน 209,760 บาท หลังเกิดเหตุจำเลยที่ 1 หลบหนีและจำเลยที่ 2 ไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเสียหายกับโจทก์ทั้งสามได้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 105,248 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 44,115 บาท แก่โจทก์ที่ 2 ชำระเงิน 209,760 บาท แก่โจทก์ที่ 3 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 105,248 บาท 44,115 บาท และ 209,760 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลยที่ 2 ทั้งจำเลยที่ 1 ไม่ได้ขับรถยนต์โดยประมาท แต่โจทก์ที่

2เป็นฝ่ายขั้บรถยนต์โดยประมาณด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้ชนกับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขั้บมาและโจทก์ทั้งสามเรียกร้องค่าเสียหายสูงเกินความเป็นจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 105,248 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 44,115 บาท แก่โจทก์ที่ 2 ชำระเงิน 208,430 บาท แก่โจทก์ที่ 3 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 105,248 บาท 44,115 บาท และ 208,430 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 30 กันยายน 2540) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสามโดยกำหนดค่าทนายความให้ 5,000 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

### โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแก่โจทก์ทั้งสามและให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ที่ 1 โดยกำหนดค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ให้ 2,000 บาท

จำเลยที่ 2 ฎีกาโดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างฟ้องข้อบังคับให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้าง กับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 105,248 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 44,115 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 208,430 บาท และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์ที่ 1 เพียงผู้เดียวอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นขอให้จำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยโดยที่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์ ดังนั้นคดีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ย่อมเป็นยุติ

หรือถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พังข้อเท็จจริงตาม  
อุทธรณ์ของโจทก์ที่ 1 ว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อ  
โจทก์ทั้งสามในทางการที่จ้างแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบ  
โจทก์ทั้งสามทั้งที่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 มิได้อุทธรณ์ด้วย โดยอ้างว่าความรับผิดชอบ  
กล่าวเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงเห็นสมควรพิพากษาให้มีผลไปถึง  
โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1)  
นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 เป็นอันยุติหรือถึงที่สุดตามคำพิพากษา  
ศาลชั้นต้นไปแล้วตามคำฟ้องปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างใช้สิทธิฟ้องขอให้  
บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์แต่ละคนได้รับ  
แม้จะฟ้องรวมกันมาแต่หนี้ของโจทก์แต่ละคนสามารถแยกออกจากกันได้ หนี้ของ  
โจทก์แต่ละคนจึงไม่ใช่หนี้รวมที่ไม่อาจแบ่งแยกออกจากกันได้ เมื่อโจทก์ที่ 1 อุทธรณ์  
เพียงผู้เดียว คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงไม่มีผลไปถึงคดีของโจทก์ที่ 2  
และที่ 3 ซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว กรณีไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 245(1) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 2 และ  
ที่ 3 ทั้งที่คดีของโจทก์ที่ 2 และที่ 3 ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว จึงเป็นการ  
ไม่ชอบ ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของ  
ประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและ  
แก้ไขให้ถูกต้องเสียเองได้ โดยให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 เฉพาะในส่วนที่  
เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 คดีคงเหลือเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่เกี่ยวกับโจทก์ที่  
1 แต่ปรากฏว่าคดีของโจทก์ที่ 1 มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึง  
ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ 1  
เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ  
วินิจฉัยให้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 และที่ 3 และให้ยกฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา จึงไม่มีค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาที่จะต้องคืนให้ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุรพล เจียมจุไร-มงคล ทับเที่ยง-วิศณุ เลื่อมสำราญ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ